بسمه تعالی

ماده ۱: طرفین قرارداد

اطلاعات هویتی **مؤجر (صاحب ملک)**

نام و نام خانوادگی	تلفن همراه	کد ملی	نام پدر	قدرالسهم
امید موسی زاده	۰۹۳۷۶۰۰۲۰۶۴	۰۰۱۰۶۰۳۱۵۸	رسول	۶ دانگ

اطلاعات هویتی **مستأجر**

نام و نام خانوادگی	تلفن همراه	کد ملی	نام پدر	قدرالسهم
معصومه نباتی	۰۹۹۲۶۴۴۵۰۹۰	۰۰۶۶۳۱۶۱۹۷	علی اکبر	۶ دانگ

نشانی **معصومه نباتی** واقع در **مجتمع مسکونی سجادیه بزرگراه بعثت خیابان شهیداسماعیل حبیبی پلاک ۰ طبقه ۱ واحد ۱** با کد پستی **۱۱۸۴۸۶۳۱۳۱** می‌باشد.

نشانی **امید موسی زاده** واقع در **مجتمع مسکونی سجادیه بزرگراه بعثت خیابان شهیداسماعیل حبیبی پلاک ۰ طبقه ۰ واحد ۱۰** با کد پستی **۱۱۸۴۸۱۴۷۱۳** می‌باشد.

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

۲-۱ عبارت است از اجاره (تملیک منافع) **۶ سهم** از **۶ سهم** معادل (۶ دانگ) دارای **سند عادی** با کاربری **دستگاه آپارتمان مسکونی** واقع در استان: **تهران** - شهر: **تهران** - کد پستی: **۱۱۸۴۸۱۴۷۱۳** - نشانی:

مجتمع مسکونی سجادیه بزرگراه بعثت خیابان شهیداسماعیل حبیبی پلاک ۰ طبقه ۰ واحد ۱۰ به مساحت **۶۲ متر مربع،** سال ساخت **۱۳۹۰** مشتمل بر حق استفاده **آب - اختصاصی، برق - اختصاصی، گاز - اشتراکی، تلفن - دایر** و سایر منصوبات و مشاعات مربوطه که به رؤیت مستأجر رسیده است.

مورد اجاره دارای **۱** طبقه، هر طبقه **۱** واحد، طبقه واحد مورد اجاره **همکف،** شماره واحد مورد اجاره **۱**، **۱** عدد اتاق خواب، جهت ساختمان

جنوب، جهت واحد مورد اجاره **جنوب**، نمای ساختمان **سیمانی**، کفپوش **سرامیک**، آشپزخانه **ایرانی**، **۱ عدد** سرویس بهداشتی **ایرانی**، سیستم گرمایشی **بخاری**، سیستم سرمایشی **کولر آبی**، پارکینگ **ندارد**، انباری **ندارد**، آسانسور **ندارد**مشاعات ملک قابل استفاده برای مستأجر عبارت‌اند از: **پشت بام**.

۲-۲ این ملک دارای قبض **برق** با شناسه **۹۲۲۲۱۵۸۳۰۴۱۲۶** است که قابلیت انتقال **ندارد** و بدهی **ندارد**.

ماده ۳: مدت اجاره

۳-۱ مدت اجاره از تاریخ **۱۴۰۴/۰۵/۰۸** تا تاریخ **۱۴۰۵/۰۵/۰۸** برابر با **۳۶۵ روز** می‌باشد و تاریخ تحویل ملک به مستأجر **۱۴۰۴/۰۵/۰۸** می‌باشد.

ماده ۴: اجاره‌بها و نحوه پرداخت

۴-۱ میزان قرض‌الحسنه مبلغ **۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **چهارصد میلیون تومان** تعیین گردید.

۴-۲ مبلغ **۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **چهارصد میلیون تومان** از مبلغ به صورت **پرداخت بانکی** در تاریخ **۱۴۰۴/۰۵/۰۸** پرداخت می شود.

۴-۳ میزان اجاره‌بها از قرار ماهیانه مبلغ **۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **سی میلیون تومان** تعیین گردید.

ماده ۵: موارد کلی قرارداد

۵-۱ این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد و مدارک هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین است.

۵-۲ طرفین قرارداد پس از احراز هویت یکدیگر از طریق رؤیت شناسنامه یا کارت ملی، اصل سند و کلیه اوراق و اسناد مربوط به قرارداد را مشاهده نموده و با تأیید در این سامانه (من تمامی اوراق و اسناد مربوط به قرارداد را مشاهده کرده و صحت آن را قبول دارم)، به این امر اقرار نموده‌اند.

۵-۳ هرگونه توافق فی ما بین طرفین قرارداد می‌بایست در بندهای قرارداد بازتاب داده شود و به امضای طرفین و شهود برسد؛ لذا هیچگونه مذاکرات شفاهی و توافقات کتبی بدون درج در این قرارداد، قابل استناد نیست و طرفین به این امر اقرار نموده و آن را پذیرفته‌اند.

ماده ۶: شرایط تسلیم عین مستأجره

۶-۱ مؤجر مکلف است در روز **۱۴۰۴/۰۵/۰۸**مورد اجاره را به تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر تسلیم کند. در صورتی که در تاریخ مذکور تحویل ندهد، برای هر روز مبلغ **۵۰۰,۰۰۰** ریال معادل **پنجاه هزار تومان** را به مستأجر به‌عنوان وجه التزام پرداخت می‌نماید.

۲-۶ عین مستأجره جهت انتفاع **مسکونی** به **دو** نفر اجاره داده شده است؛ مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف جهت انتفاع مذکور استفاده نماید و یا بر خلاف متعارف از مورد قرارداد اجاره بهره برداری نماید.

۳-۶ مستأجر موظف است در هنگام تحویل مورد معامله از مؤجر، کل مبلغ قرض‌الحسنه (رهن) مربوط به قرارداد را به مؤجر پرداخت کرده باشد. در غیر این‌صورت مؤجر حق دارد با مراجعه به مراجع قانونی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید.

ماده ۷: تعهدات طرفین

۱-۷ مالیات مستغلات، تعمیرات اساسی، عوارض شهرداری و مالیات بر مستغلات اجاره بر عهده مؤجر است. عوارض کسب و پیشه شهرداری، مالیات بر درآمد، اداره دارایی، حق بیمه کارگران تامین اجتماعی در صورت وجود، بر عهده مستأجر است.

ماده ۸: تعهدات مستأجر

۱-۸ مستأجر در تمام مدت اجاره ملزم به رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی بوده و حق استفاده از مورد اجاره جهت امور غیر قانونی را ندارد.

۲-۸ چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضا این قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیل از تسلیم آن خودداری نماید، موظف است روزانه مبلغ **۵۰۰,۰۰۰** ریال معادل **پنجاه هزار تومان** به عنوان اجرت ایام تصرف بعد از انقضا قرارداد به مؤجر بپردازد و تهاتر این مبلغ با مبلغ قرض‌الحسنه توسط مؤجر بلااشکال است. در هر حال پرداخت این مبلغ دلیل و مانعی برای پیگیری قضایی جهت تخلیه مورد اجاره از طرف مؤجر نمی‌باشد.

۳-۸ مستأجر مکلف است در روز **بیست و نهم** هر ماه شمسی، مبلغ اجاره را به مؤجر تحویل نماید یا به شماره کارت **۶۰۶۲-۳۳۷۳-۸۴۸۴-۵۶۹۷** به شبا به شماره واریز نماید. (و مورد را به نحو مقتضی به اطلاع مؤجر برساند.) واریز به حساب، نیازمند رسید نیست و پرداخت محسوب می‌شود.

ماده ۹: تعهدات مؤجر (صاحب ملک/زمین)

۱-۹ مؤجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره یا فسخ و اقاله عین مورد اجاره را تحویل گرفته و کل مبلغ قرض‌الحسنه را به مستأجر پرداخت نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز تأخیر در پرداخت مبلغ مذکور، موظف است روزانه مبلغ **۵۰۰,۰۰۰** ریال معادل **پنجاه هزار تومان** به‌عنوان خسارت به مستأجر پرداخت کند. ضمنا پرداخت این مبلغ خسارت مانع از اقامه دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه مبلغ کامل قرض‌الحسنه نمی‌باشد.

ماده ۱۰: تعهدات فسخ

۱۰-۱ قرارداد اجاره از عقود لازم محسوب می‌شود لذا مؤجر و مستأجر تا پایان مدت قرارداد ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد بوده و به صورت یک‌جانبه حق بر هم زدن توافق را ندارند مگر در مواردی که قرارداد پیش از اتمام مدت با توافق طرفین اقاله شده یا به موجب توافقات مصرح در این قرارداد یا موازین قانونی، از سوی هر یک از طرفین قرارداد فسخ گردد. در این فرض ابطال کد رهگیری با اخذ اقرارنامه متعاملین به اقاله و انحلال قرارداد، صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۱: مفاد قرارداد

۱۱-۱ این قرارداد در ۱۱ ماده تنظیم و مورد تأیید طرفین (مؤجر و مستأجر) و شاهدین قرار گرفته است و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

وضعیت امضای قرارداد

این قرارداد توسط **امید موسی زاده** به‌عنوان مؤجر با کد ملی **۰۰۱۰۶۰۳۱۵۸** و شماره تماس **۰۹۳۷۶۰۰۲۰۶۴** در تاریخ **۸ مرداد ۱۴۰۴** و ساعت **۱۵:۵۷:۵۶** امضا گردید.

این قرارداد توسط **معصومه نباتی** به‌عنوان مستأجر با کد ملی **۰۰۶۶۳۱۶۱۹۷** و شماره تماس **۰۹۹۲۶۴۴۵۰۹۰** در تاریخ **۸ مرداد ۱۴۰۴** و ساعت **۱۵:۵۲:۱۸** امضا گردید.

این قرارداد توسط **ابوالفضل نباتی** به‌عنوان شاهد مؤجر با کد ملی **۰۰۶۰۷۴۸۱۸۴** و شماره تماس **۰۹۹۲۴۵۳۳۳۰۴** در تاریخ **۱۷ شهریور ۱۴۰۴** و ساعت **۹:۵۹:۵۷** امضا گردید.

این قرارداد توسط **سمیه نباتی** به‌عنوان شاهد مستأجر با کد ملی **۰۰۶۰۹۲۳۱۸۰** و شماره تماس **۰۹۱۲۳۴۶۳۹۵۷** در تاریخ **۱۷ شهریور ۱۴۰۴** و ساعت **۱۲:۳۵:۵۸** امضا گردید.

وضعیت ثبت قرارداد

این قرارداد در تاریخ **۱۷ شهریور ۱۴۰۴** ساعت **۱۲:۳۵:۵۹** ثبت نهایی شده و کد رهگیری صادر گردیده است.